



وزارت تحصیلات عالی
ریاست امور محصلان خصوصی
مؤسسه تحصیلات عالی استقامت
پوهنځی حقوق و علوم سیاسي

مبانی نظری کلینیک های حقوقی

مونوگراف دوره لیسانس

ترتیب کننده: عبدالرحمن "رسولی"

استاد رهنما: محمد حياء "احمدی"

ديپارتمنت: قضاء و څارنوالی

سال تحصيلی: 1404

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

چکیده

نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه های متعددی از تعداد قابل توجهی از کشور ها، بیش از سه دهه است که با توسعه نسبتاً پرشتاب نهاد هایی تحت عنوان کلینیک حقوقی مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکرد های دوگانه آموزشی و خدماتی اجتماعی، یک تاسیس خاص در دانشکده های حقوق محسوب می شود. در کشور ما نیز ایده فوق با الگو های مختلفی از یک دهه قبل در تعدادی از دانشگاه های دولتی و غیر دولتی کشور طراحی و اجرا شده است. با عنایت به توسعه نهاد های مذکور طی سالیان اخیر و ضرورت تنظیم چهارچوب های حقوقی لازم جهت تهیه و تصویب ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی، پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی مفهومی ایده فوق، کارکرد ها و مزایای آن، در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که چالش ها و الزامات حقوقی و فراحقوقی ایجاد کلینیک های حقوقی دانشگاهی در افغانستان کدامند؟ بر اساس یافته های این پژوهش، ایجاد کارآمد نهاد مذکور در افغانستان بدون رفع چالش های متعدد مالی، اداری و آموزشی مربوط امکان پذیر نخواهد بود. تاکی خاص این پژوهش بر ضرورت اتخاذ راهکار ها و تمهیدات لازم جهت تامین منابع مالی کافی مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوق، تصویب اسناد حقوقی مربوط توسط مراجع ذی صلاح و طراحی نظام آموزشی مناسب برای اجرای کامل و موثر ایده فوق است. در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین چالش ها فراروی ایجاد نهاد مذکور، راهکار های رفع موارد مذکور در افغانستان پیشنهاد گردد.

کلید واژه ها: دسترسی به عدالت، مهارت حقوقی، دانشکده حقوق، آموزش کلینیکی حقوق، توانمند سازی حقوقی

پیشگفتار

اعتراف می‌کنم که نه زبان شکر تو را دارم و نه توان تشکر از بندگان تو، اما بر حسب وظیفه اینکه در جریان اكمال همین مکلفیت والدین محترمم بنده را یاری رسانیدند تا الحمدلله توانستم اندوخته های علمی و یافته پژوهشی خویش را طی چند صفحه به رشته تحریر در آوردم، که اندکی شکران نعمت های را که برایم عنایت فرموده است با خدمت کردن به خلق الله به جا آورده باشم، متمنیم با الترتیب وزارت محترم تحصیلات عالی با راهبرد عالی که به جوانان وطن داشتن و دارند همچنان دانشگاه استقامت که در همه امور متمایز تر با سایر دانشگاه ها در امور تدریسی بوده و ان شاء الله که خواهد بود و با الترتیب از اعضای محترم پوهنهی حقوق و علوم سیاسی و بلاخص دیگرارتمنت قضاء و حارنوالی که در همین راستا همکاری همه جانبه و لطف بی شایبه در قسمت پیشبرد این رساله نموده اند اظهار سپاس و امتنان می نمایم و افتخار دارم که توانستم این کار پژوهشی را در سایه رهنمائی های دوستانه و مشوره های مدبرانه دوست نهایت عزیز و دانشمند و استاد بزرگوارم محترم محمد حیات احمدی به پایه اكمال برسانم، و همچنین از استادان محترم که در این تحقیق مشوق بنده بوده سپاسگزارم.

خوبی های این تحقیق توفیق الله بوده لغزش های موجود در این رساله از اشتباهات بنده بوده و از بارگاه خداوند متعال خواهان عفو می باشم.

فهرست مطالب

صفحات

عناوین

فصل اول

کلینیک حقوقی

5	مبحث اول - تاریخچه کلینیک حقوقی
6	مطلب اول - مقررہ مساعدت های حقوقی
6	مطلب دوم - حاکمیت قانون
6	مطلب سوم - کلینیک حقوقی در افغانستان
7	مبحث دوم - مزایا و کارکرد ها
7	مطلب اول - آموزش مهارت حقوقی
8	مطلب دوم - ارائه خدمات حقوقی به نیازمندان
10	مطلب سوم - توسعه ارتباط با جامعه و صنعت
10	مطلب چهارم - چالش ها
11	مبحث سوم - فرایند ها و الزامات حقوقی و فراحقوقی
11	مطلب اول - فرایند ایجاد
12	مطلب دوم - الزامات حقوقی
12	مطلب سوم - الزامات آموزشی
13	مطلب چهارم - الزامات مدیریتی

14.....مبحث چهارم - تشکیل کلینیک حقوقی

15.....فعالیتها و مکلفیتهای کلینیک حقوقی پوهنخی

فصل دوم

انواع خدمات حقوقی

17.....مبحث اول - آشنایی با موسسه حقوقی و خدمات حقوقی آن

17.....مبحث دوم - چه خدمات حقوقی در موسسات حقوقی ارائه می‌شود؟

18.....مبحث سوم - کمک گرفتن از موسسه حقوقی چه مزیت هایی خواهد داشت؟

18.....مطلب اول - وکیل خانواده

19.....مطلب دوم - وکیل حقوقی

19.....مطلب سوم - وکیل ملکی

19.....مطلب چهارم - وکیل کیفری

20.....مطلب پنجم - وکیل ارث

20.....مطلب ششم - وکیل ثبت احوال

21.....مطلب هفتم - وکیل وصول مطالبات

21.....مبحث چهارم - مشاوره حقوقی

21.....مطلب اول - مشاوره حقوقی آنلاین

22.....مطلب دوم - مشاوره حقوقی تلفنی

22.....مطلب سوم - مشاوره حقوقی حضوری

فصل سوم

آنچه دانشجویان دانشکده حقوق باید بدانند

24.....مبحث اول - مشاوره در مورد کلینیک ها برای دانشجویان آینده حقوق

مطلب اول - نشانه های نقاط قوت، ضعف کلینیک حقوقی.....25

فصل چهارم

معرفی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات

مبحث اول - تاریخچه و فعالیت های کلینیک حقوقی پوهنتون هرات :27

نتیجه گیری29

پیشنهادهات31

فهرست منابع32

مقدمه

الحمد لله الحليم العظيم الكريم يفتح على من يشاء من عباده بالحق و هو الفتح العليم و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله آتاه الله فواتح الخير و جوامعه و خواتمه و وصفه بأنه بالمؤمنين روف رحيم و صلى الله عليه و على آله و صحبه أجمعين.

کلینیک های حقوقی دانشگاهی با هدف آموزش مهارت حقوقی به دانشجویان رشته حقوق و نیز فراهم کردن دسترسی به عدالت برای اشخاص و گروه های نیازمند به طور موفقیت آمیزی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته اند. ایده فوق بیش از یک دهه است که با اقتباس نسبتاً ناقص از نمونه های مشابه در سایر کشور ها، توسط برخی دانشگاه ها در افغانستان مورد توجه قرار گرفته و در این راستا کلینیک های حقوقی متعددی نیز ایجاد شده اند؛ بدون اینکه الزامات شکل گیری نهاد های مذکور به طور کامل در کشور ایجاد شده باشد.

ایجاد نهاد مذکور با دو کارکرد مهم آموزشی و خدماتی اجتماعی مورد توجه کشور های مختلف قرار گرفته است. در خصوص کارکرد نخست، لزوم تحول نظام آموزش حقوق از حالت نظری صرف به وضعیت تلفیقی او بار در دهه 1930 میلادی در آمریکا مطرح شد. ایده این بود که همان گونه که در کنار دانشکده های علوم طبی، و بیمارستان هایی وجود دارند که دانشجویان پس از فراگیری دانش نظری در برخی دروس، با ورود به آن ها در عمل مهارت لازم را نیز کسب می کنند، دانشکده های حقوق هم نیازمند وجود مراکز نسبتاً مشابهی هستند که از طریق ارائه آموزش های علمی، دانشجویان امروز را آماده ورود به حرفه های تخصصی مربوط نمایند. به عبارتی ایده کلینیک های حقوق، فاصله میان نظریه و عمل را پر میکنند. بر این اساس، مبحث آموزش کلینیکی حقوق تحولاتی را در نظام آموزش حقوق موجب گردید؛ امری که البته تاکنون وارد نظام آموزش عالی افغانستان در رشته حقوق نشده است. در خصوص کارکرد دوم، ایجاد نهاد مذکور گام مهمی در راستای ارتقای سطح دسترسی شهروندان به خصوص اقشار نیازمند به کمک حقوقی رایگان به شمار می رود که این امر یکی از شاخص های نظام قضایی عادلانه محسوب می شود.

پرسش های مورد نظر از انجام پژوهش پیش رو به شرح زیر است: به رغم کارکرد های موجه و قابل دفاع و مزایای تاسیس کلینیک های حقوقی، ایجاد نهاد مذکور در دانشگاه های افغانستان با چه چالش های موجه است؟ چه راهکار هایی برای مرتفع نمودن چالش های مذکور قابل ارائه است؟ به طور کلی، الزامات حقوقی و فرا حقوقی تشکیل کلینیک های حقوقی در افغانستان کدامند؟

فرضیات این پژوهش نیز به شرح زیر قابل صورت بندی است: ایجاد کلینیک های حقوق در دانشگاه های افغانستان چالش های متعدد مالی، ساختاری و آموزشی مواجه است. طبعا پیش از هر اقدامی باید راهکار ها و تدابیر حقوقی و مدیریتی لازم برای رفع موانع مذکور اتخاذ شود. تهیه اسناد سیاست گذار و توانمند سازی دانشکده های حقوق برای ایجاد نهاد مذکور از جمله الزامات تشکیل کلینیک های حقوقی در افغانستان است. حسب بررسی صورت گرفته، تا کنون پژوهش مستقلی برای پاسخ گویی به پرسش های فوق انجام

ندشه است. هرچند داده های موجود در دو کتاب که راجع به کلینیک های حقوقی ترجمه شده است در قسمت های مختلف پژوهش مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. نو آوری پژوهش حاضر در تمرکز بر وضعیت کشور مان و تاکید بر چالش ها و الزامات مربوط به منظور ایجاد نهاد مذکور به نحو کار آمد است.

در این پژوهش در قالب چهار بند ابتدا به مفهوم شناسی و واکاوی پیشینه تشکیل کلینک های حقوقی می پردازیم، سپس مزایا، کارکرد ها و چالش های ایجاد نهاد مذکور را بررسی نموده و در انتها، فرایند ها و الزامات حقوقی و فراحقوقی ایجاد کلینیک های حقوقی در دانشگاه های افغانستان را تبیین خواهیم کرد.

بیان مسئله: کلینیک های حقوقی در افغانستان یک ضرورت اساسی میباشد ولی متأسفانه بیشتر مردمی که این موضوع آشنایی ندارند از خدماتی که در این کلینیک های ارائه مینمایند بی بهره می مانند.

اهمیت موضوع: مهمترین اصل در این مونوگراف ارائه مفهوم کلینیک های حقوقی و آگاهی عامه از خدماتی که در کلینیک های حقوقی به شکل رایگان ارائه میشود میباشد.

سبب اختیار موضوع: جهت آگاهی در مورد انواع خدمات حقوقی، کلینیک حقوقی و معرفی اولین کلینیک حقوقی افغان در پوهنتون هرات.

سوالات تحقیق:

سوال اصلی

1. مفهوم اساسی و کلی کلینیک حقوقی چیست؟

سوالات فرعی

1. خدمات ارائه شده کلینیک های حقوقی کدام ها اند؟

2. چگونگی، تشکیلات کلینیک های حقوقی؟

فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی:

فرض میشود که کلینیک های حقوقی ارائه دهنده خدمات حقوقی برای افراد جامعه توسط افراد مسلکی و با تجربه حقوقی تحت یک نظام خاص میباشد

فرضیه فرعی

1. به نظر میرسد خدمات ارائه شده حقوقی وکالت، مشاوره و موارد بیشتر دیگر میباشد.
2. فرض میشود که کلینیک های حقوقی دارای تشکیلات خاص اداری و طبقاتی بوده که افراد در یک سیستم منظم دریافت خدمات و ارائه خدمات مینمایند.

پیشینه تحقیق:

در مورد پیشنهاد تحقیق باید یاد آور شد که تحقیقاتی بگونه پراکنده در زمینه وجود دارد اما نیاز به انسجام و یکجا سازی آن می‌رود که تا حد توان در این مونوگراف صورت خواهد گرفت.

سازماندهی تحقیق: اینک موضوعات که در این پایانه گنجانیده ام در چهار فصل بوده که حاوی مطالب ذیل میباشد:

در فصل اول این مونوگراف در مورد مفهوم کلی کلینیک حقوقی بحث صورت گرفته، به تعقیب آن در فصل دوم در مورد انواع خدمات حقوقی و در فصل سوم آنچه که محصلین در مورد اشتراک ورزیدن در کلینیک های حقوقی باید بدانند بحث صورت گرفته و در فصل آخر این مونوگراف تشریح کوتاهی از اولین کلینیک حقوقی ایجاد شده در افغانستان یعنی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات بحث صورت گرفته است.

فصل اول

کلینیک حقوقی

کلینیک حقوقی به انگلیسی (Legal Clinic) مرکزی دانشگاهی وابسته به پوهنهی های حقوق است که در آن اساتید و دانشجویان حقوق به صورت عملی اقدام به ارائه خدمات حقوقی مختلف به مراجعان و موکلان میکنند. (wikipedia, 1402)

خدمات حقوقی در کلینیک حقوقی نوعاً زیر نظر اساتید حقوق با تجربه علمی و تجربی بالا ارائه شده و از دانشجویان حقوق دارای مجوز کار برای امور اجرایی و پیگیری امور بهره گرفته میشود. کلینیک حقوقی نهادی مردمی دانشگاهی است که در فضایی از دانش، تجربه، تعهد، و عدالت محوری فعالیت میکند. این نهاد از یک سو تلاش می کند به مردم خدمات حقوقی ارائه دهد، با ارائه مشاوره، به آسیب دیدگان اجتماعی کمک کند، در جهت حل منازعات به روش های مسالمت آمیز اقدام کند و آگاهی مردم را در مورد حقوق شهروندی و قوانین ارتقا بخشد و از سوی دیگر می کوشد تا دانش و تجربه دانشجویان را افزایش دهد، مهارت های حقوقی را به آن ها بیاموزد، حس تعهد و مسئولیت پذیری را در آنان تقویت نماید و روحیه نوع دوستی و مشارکت در فعالیت های خیر خواهانه را در آن ها پرورش دهد. (wikipedia, 1402)

و یا به عبارت دیگر ارائه خدمات حقوقی به شکل عملی آن را به نام کلینیک حقوقی یاد میکنند.

مبحث اول - تاریخچه کلینیک حقوقی

تاریخچه تأسیس کلینیک های حقوقی در دانشکده های حقوق به ابتدای قرن بیستم و مدت کوتاهی پس از آغاز به کارگیری روش قضیه محور در سیستم آموزشی حقوق در ایالات متحده امریکا بر میگردد. این میتود آموزشی که می توان آن را سر آغاز توجه دانشگاه ها به جنبه فنی و کاربردی حقوق دانست، روش منطقی استنتاج از منابع و پرونده های حقوقی است که مطابق آن دانشجویان حقوق به جای فراگیری دیدگاه های انتزاعی صرف پیرامون قوانین و مقررات، بر آرای قضایی صادره از داد گاه ها تمرکز کرده و با تجزیه و تحلیل آن ها اصول حقوقی را می آموزند. این روش آموزشی توسط پروفیسور کریستوفر کلمبوس لانگدل در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در اواخر قرن نوزدهم پایه ریزی شد. در سال 1901 آموزش کلینیکی حقوق توسط یک استاد روش به نام الکساندر لیوبلینکی مطرح شده بود. وی معتقد بود که کلینیک مدرسه حقوق را میتوان به شکل پزشکی بالینی اداره نموده. در دهه 1950 کلینیک حقوقی با ارائه خدمات حقوقی آغاز به کار کرد. در دهه 1960 تا 1970 یعنی دهه فعالین حقوقی و جنبش های مدنی در آمریکا، کلینیک حقوقی در چارچوب دانشگاهی آن و هم زمان با آن آموزش کلینیکی حقوق یا آموزش تجربی حقوق در ایالات متحده آمریکا گسترش یافت. در بسیاری از حوزه های قضایی آمریکا، به دانشجویان عضو کلینیک حقوقی اجازه فعالیت محدود حقوقی داده می شود. در نتیجه، ابتکار آموزش کلینیکی حقوق از موفق ترین و هیجان انگیزترین آموزش حقوق است. (wikipedia, 1402)

با مفاهیم ذیل برای فهم بیشتر مونوگراف آشنا شوید:

مطلب اول - مقررہ مساعدت های حقوقی

مقررہ مساعدت های حقوقی بر اساس قانون وکلای مدافع افغانستان برای تنظیم امور مربوط به مساعدت های حقوقی، در سال 1387 تصویب شده است. (wikipedia, 1402)

مطلب دوم - حاکمیت قانون

قاعده کلی در حقوق عمومی است که به موجب آن تصمیمات حکومتی بر اساس اصول شناخته شده حقوقی (اثبات گرایی حقوقی) یا (حقوق طبیعی) گرفته می شوند.

مطلب سوم - کلینیک حقوقی در افغانستان

کلینیک حقوقی برای نخستین بار در افغانستان، در سال 1387 در پوهنتون هرات با کمک مالی Osa یا Open Society Afghanistan تاسیس شده است.

کلینیک های حقوقی در افغانستان، مطابق مقررہ مساعدت های حقوقی فعالیت میکند.

کلینیک حقوقی پوهنتون هرات، اهداف اساسی این را چنین بر شمرده است:

اهداف اساسی این نهاد نظر به کارکرد های این اداره قرار ذیل است:

- بلند بردن سطح آگاهی توانائی و مهارت تدریس محصلین
- آگاه ساختن اقشار مختلف جامعه خصوصاً طیف معلمین و متعلمین به حقوق اساسی آنها.
- آگاهی دهی حقوق برای افراد مختلف جامعه در قسمت قوانین، مراجع قانونی حل مشکلات، معضلات و روند سیستم محاکماتی در نهاد های عدلی و قضایی کشور.
- داشتن یک جامعه ایده آل و عاری از هر نوع تبعیض و ظلم.
- دسترسی یک جامعه ایده آل و عاری از هر نوع تبعیض و ظلم.
- دسترسی تمام افراد جامعه به محاکمه عادلانه و بر خور داری از حقوق.
- ایجاد وحدت ملی و رفع هر نوع اختلاف و نزاع.
- تلاش در جهت ترویج حاکمیت قانون و احترام به آن در جامعه.
- ارائه مساعدت های حقوقی رایگان برای اقشار بی بضاعت خصوصاً زنان و اطفال
- ایجاد یک برنامه علمی، تحصیلی حقوقی، همسان با برنامه های درسی رشته های حقوق و شرعیات پوهنتون هرات برای محصلان جهت بالا بردن مهارت های مسلکی آنها آماده سازی محصلین برای ستاژ قضایی و حارنوالی

پس از تأسیس کلینیک حقوقی در دانشگاه هرات، دانشگاه های دولتی و خصوصی دیگر در افغانستان نیز آغاز به راه اندازی کلینیک های حقوقی نمودند. مثل دانشگاه باختر، کاتب، بلخ و سایر دانشگاه ها.

(wikipedia, 1402)

مبحث دوم - مزایا و کارکرد ها

مطلب اول - آموزش مهارت حقوقی

رشته حقوق در دوره لیسانس درخصوص کارکرد نخست حسب بررسی سرفصلهای مصوب کارشناسی و گرایشهای تخصصی آن در دور ههای تحصیلات تکمیلی (ماستری و دوکتورا) اکثریت قریب به اتفاق واحدهای آموزشی این رشته، جنبه نظری دارد. البته در دروس اختیاری دوره کارشناسی حقوق، یک واحد به نام «رویه قضایی» پیشبینی شده است. این در حالی است که رشته های دانشگاهی ذیل گروه علوم تجربی (طب، انجیری) دارای تلفیقی از واحدهای نظری و عملی هستند تا بدین طریق، آموزش، به آموزش نظری اکتفا نشود. در واقع صرفاً عملی جزئی از فرایند آموزش آکادمیک در رشته های مزبور است. رشته حقوق به عنوان یکی از رشته های علوم اجتماعی، ارتباط تنگاتنگی با جامعه دارد. دانش آموخته این رشته نیز در نهایت حرفه ای را برخواهد گزید که با رفع مشکلات و امور حقوقی در عمل سروکار دارد؛ حرفه هایی نظیر قضاوت، وکالت، سردفتری اسناد رسمی، کارشناسی حقوقی دستگاه های دولتی و غیردولتی و...؛ امری که اقتضا میکند دانشجویان علاوه بر فراگیری دانش نظری، به لحاظ عملی نیز مهیای ورود به حرفه مورد نظر شوند. اهمیت فراگیری مهارت های عملی در برخی موارد موجب شده که به لزوم طی دوره عملی دارد، تصریح شود (نظیر حرفه کارآموزی که غالباً وکالت و قضاوت دادگستری). یکی از مشکلات دانش آموختگان رشته حقوق در کشور ما در وضعیت فعلی، نداشتن مهارت عملی لازم برای ورود به حرفه مربوط به علت تمرکز آموزش دانشگاهی بر جنبه های نظری صرف و عدم فراگیری مهارت حقوقی لازم است. وضعیتی که موجب شده است دستگاه های دولتی با کمبود شدید (کارشناس) حقوقی (به معنای واقعی کلمه) مواجه شوند. البته مورد اخیر علاوه بر ضعف در نظام آموزش حقوق، علل دیگری نیز دارد (از جمله ضعف در نظام جذب و نگهداری کارشناسان حقوق در دستگاه های دولتی) که بررسی آن خارج از موضوع اصلی این نوشتار است.

البته وضعیت نامناسب آموزش حقوق، مختص کشور ما نیست. برای مثال، از نظر پرفیسور هایما، عمده دانشجویان فاقد رشته حقوق فاقد آگاهی و مهارت لازم برای انجام حرفه ای هستند که پس از دانش آموختگی بدان خواهند پرداخت (Bradway, 1931: 37).

در پاسخ به مشکل فوق، آموزش کلینیکی حقوق، یادگیری تجربی است که در آن دانشجویان مهارت های عملی و تجربه ارائه خدمات حقوقی را در فضایی همراه با عدالت اجتماعی به دست می آورند. آن ها در تعامل با یکدیگر و موکلان سعی در شناسایی مسائل حقوقی و حل آن دارند و در این فرایند تابع نظارت های اساتید خود هستند. در حالی که آموزش سنتی حقوق صرفاً مبتنی بر انتقال دانش است، دانشجویان در کلینیک حقیق مهارت های لازم را برای انجام وظایف شغلی و مسئولیت اجتماعی خود فرا می گیرند. مهم ترین مهارت های حقوق که در کلینیک های حقوقی آموخته میشود، عبارت اند از: توانایی حل مسئله، تحلیل و استدلال حقوقی، شناسایی و جست و جو در مورد مسائل حقوقی، تحقیق و بررسی، توانایی برقراری ارتباط، مشاوره دادن، مذاکره کردن، کسب دانش آیین دادرسی، مهارت های مربوط به استفاده از روش های جایگزین حلو فصل اختلافات و سازماندهی و مدیریت حرفه.

آموزش کلینیکی حقوقی برای دستگاه قضای نیز دارای مزایایی است. توضیح آنکه پرونده ای که اسناد و مدارک آن با دقت توسط دانشجویان حقوق تهیه و بررسی شده است، بر خلاف سایر پرونده هایی که افراد

مستقیماً در مراجعه قضایی مطرح می کنند، به نحو مناسب تری مهیای رسیدگی است و این امر بر مدت زمان و کیفیت رسیدگی های قضایی مؤثر است. همچنین باید بر مزایای آموزش فوق برای دستگاه های دولتی از حیث تئمین نیروی انسانی آموزش دیده در سازمان حقوقی دولت (در معنای عام آن) تأکید کرد.

از حیث مقررات آموزشی، چنانچه برنامه آموزش کلینیکی حقوق در برنامه های درسی ادغام شده باشد، فعالیت های دانشجویان همانند سایر دروس مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار میگیرد. این برنامه در یک تا دو ترم و معمولاً در سال آخر دوره تحصیلی اجرا می شود و شامل حضور دانشجویان در سخنرانی ها و سمینار های تعاملی و کلاس های عملی میشود. تأکید این برنامه بر یادگیری مهارتی است. گفتنی است روش آموزش کلینیکی، تعاملی است. بر اساس مطالعات صورت گرفته در صد یاد آوری مطالب در روش های سخنرانی، مطالعه توسط خود دانشجویان، استفاده از ابزار های صوتی و تصویری در فرایند آموزش، مباحثه در گروه های کوچک، نمایش و تمرین و تدریس به دیگران، از 5 تا 90 درصد در نوسان است. به هر میزان که روش تدریس تعاملی تر شود، در صد یادگیری و یاد آوری افزون خواهد شد.

در پایان این قسمت باید تأکید شود که آموزش عملی قطعاً جایگزینی برای آموزش نظری نیست. بلکه این دو مکمل یکدیگر و در راستای هدف واحد به کار گرفته میشوند. به لحاظ زمانی اما، تقدم با آموزش نظری است. بر همین اساس، آموزش کلینیکی در ترم های پایانی دوره تحصیلی ارائه میگردد. (تنگستانی، 1400)

مطلب دوم - ارائه خدمات حقوقی به نیازمندان

با تلقی دادگستری به مثابه یکی از خدمات عمومی و طراحی سازوکار های مختلفی برای دسترسی رایگان به خدمات حقوقی و قضایی موسوم به نظام معاضدت قضایی، ارائه خدمات حقوقی به جامعه با فراهم کردن یا تسهیل دسترسی به عدالت به خصوصی برای اقشار نیازمند و سایر اشخاص متقاضی، کارکرد دوم کلینیک های حقوقی تعیین شده است. نهاد های مذکور در این مقام، با اتخاذ هدف انسان دوستانه سعی در توانمند سازی حقوقی اشخاصی دارند که به لحاظ مالی، توانایی اخذ وکیل یا مشاور حقوقی را ندارند. عمده تمرکز کلینیک های حقوقی در کشور های مختلف بر اشخاص با در آمد کم و اشخاصی است که به هر دلیل به خدمات حقوقی دسترسی ندارند.

خدمات حقوقی قابل ارائه در کلینیک های حقوقی صرفاً به موضوعات مربوط به نظام عدالت کیفری محدود نمی شود. بلکه به کلیه حوزه هایی که ارائه خدمات حقوقی در آن موضوع ضرورت دارد، توسعه یافته است؛ حوزه هایی نظری حقوق مصرف کننده، حقوق کودک، حقوق تجارت، حقوق خانواده و غیره. تعیین مأموریت هر کلینیک تابع عوامل متعددی نظیر گروه های آموزشی دانشکده حقوق ذی ربط، تخصص اعضای هیئت عملی آن دانشکده، نیاز های آن منطقه و شرایط و اقتضائات زمانی است.

در خصوص اشخاص واجد صلاحیت برای ارائه خدمات حقوقی گفتنی است به طور سنتی صرفاً وکلای دادگستری اقدام به ارائه کمک حقوقی به اشخاص مربوط می نمودند، اما با ایجاد کلینیک های حقوقی، ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص غیر وکیل نیز واگذار شده است. شایان ذکر است اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در مورد حق بر دریافت کمک حقوقی به تصویب رسیده، لکن اولین سندی که تصریح به حق بر دریافت کمک حقوقی رایگان برای اشخاص متهم به جرایم کیفری نمود، جزء 4 از بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

یکی از دلایل توسعه نظام حقوقی حاکم بر ارائه کمک های حقوقی، انحصار وکالت دادگستری به وکلای دادگستری (دارای پروانه وکالت) است. با توجه به مبالغ قابل توجه حق الوکال های، بخش قابل توجهی از اقشار متوسط و نیز اقشار ضعیف قادر به اخذ وکیل نیستند.

البته در برخی نظام در بعضی نظام های حقوقی همچون امریکا، دانشجویان رشته حقوق می توانند تحت نظارت وکیل سرپرست اقدام به وکالت از موکل خود نزد دادگاه نمایند. همچنین در آلمان از سال 2008 با اصلاح قانون خدمات حقوقی، شرایط ارائه خدمات حقوقی توسط غیر وکلا مشخص شده است.

همچنین مقررات نظام حقوقی مربوط در خصوص اجباری یا اختیاری بودن استفاده از وکیل دادگستری در پرونده ها، در ضرورت توسعه نظام ارائه خدمات حقوقی رایگان به نیازمندان، موثر است. برای مثال، بر اساس اصلاحیه سال 2003 قانون آیین دادرسی مدنی کرواسی، اخذ وکیل در کلیه پرونده های حقوقی اجباری شد و این امر یکی از عوامل توسعه نظام دسترسی به عدالت در این کشور بوده است.

بدیهی است فعالیت کلینیک ها مستلزم طراحی و اجرای نظام یا سامانه ای برای شناسایی و معرفی اشخاص دارای شرایط لازم جهت دریافت کمک حقوقی است. استفاده از بانک اطلاعاتی نهاد های حمایتی می تواند دانشگاه ها را در این مسیر یاری کند. توضیح آنکه در صورت ارائه خدمات حقوقی رایگان برای کلیه اشخاص مراجعه کننده به کلینیک، به علت حجم زیاد مراجعات، ممکن است این نهاد از هدف اجتماعی مورد نظر از ایجاد آن دور بماند؛ ضمن اینکه افزایش بیش از حد حجم مراجعات، بر کیفیت آموزش کلینیکی حقوقی نیز اثرات منفی به دنبال خواهد داشت.

عمده گروه های هدف برای دریافت کمک حقوقی رایگان در کلینیک های حقوقی عبارتند از زنان، کودکان، پناهندگان، زندانیان و روستائینان کم در آمد. البته برخی کلینیک ها نیز اقدام به ارائه خدمات حقوقی رایگان به عموم مراجعه کنندگان (و نه صرفاً نیازمندان) میکنند. با توجه به مجموع نکات مطرح شده در فوق، ارائه خدمات حقوقی به صورت گسترده و برای همه مراجعه کنندگان در خصوص کلینیک های حقوقی در ایران توصیه نمی شود.

در پایان این قسمت باید انواع خدمات حقوقی قابل ارائه در خصوص دعاوی در کلینیک های حقوقی را به شرح زیر تقسیم بندی کرد. الف) ارائه مشاوره حقوقی شفاهی، ب) ارائه خدمات حقوقی مکتوب (نظیر تکمیل فرم های دادخواست و شکوائیه، تنظیم لوایح دفاعیه، تکمیل اظهار نامه اعتراض نامه و ...)، پ) ارائه خدمات وکالت در دعاوی. البته خدمات فوق صرفاً ناظر بر دعاوی است و حوزه فعالیت کلینیک شامل سایر عرصه های حقوقی نظیر ارائه مشاوره در خصوص قرار داد ها و تنظیم پیش نویس آن، انجام داور، میانجیگری و به طور کلی، به کارگیری روش های جایگزین حل و فصل اختلافات نیز میشود. بدیهی است در ابتدای تشکیل هر کلینیک حقوقی، قاعدتاً باید تمرکز بر ارائه خدمات نوع (الف) و در صورت وجود شرایط لازم، ارائه خدمات نوع (ب) باشد. توسعه حوزه عملکرد کلینیک علی القاعده باید به صورت تدریجی و بر اساس یک برنامه زمان بندی شده قبلی و با عنایت کافی به الزامات مربوط به اجرای هر مرحله از خدمات صورت پذیرد. (تنگستانی، 1400)

مطلب سوم - توسعه ارتباط با جامعه و صنعت

در میان دستگاه های دولتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صحت عامه، از مهم ترین دستگاه های هزینه بردار دولت محسوب می شوند. مشکلات مالی دولت ها در چند دهه اخیر، سیاست گذاران را بر آن داشته تا حد ممکن از وابستگی مراجع مذکور (به خصوص دانشگاه ها) از بودجه عمومی دولت بکاهند و زمینه های تبدیل دانشگاه ها به دستگاه های خود کفار را فراهم کنند البته باید اذعان داشت در هر حال امکان قطع کامل وابستگی بودجه ای دانشگاه های دولتی به منابع مالی دولت متعسر به نظر می رسد.

گرچه آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها، موارد متعددی را به عنوان در آمد اختصاصی برای آن ها پیش بینی کرده، اما در آمد های مذکور در عمل تکافوی هزینه های قابل توجه دانشگاه ها را که عمدتاً جزء هزینه های پرسنلی است، نمی دهد. توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، یکی از سازوکار هایی است که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است تا بدین طریق، دانشگاه، نیاز های صنایع را بر آورده نماید و به این طریق، بخشی از هزینه های دانشگاه ها نیز تأمین شود. سازوکار فوق در مورد رشته های دانشگاهی فنی قابل استفاده است، اما در مورد رشته های علوم انسانی، موضوعاً قابل اعمال نیست. بر این اساس، بحث از توسعه راه های ارتباطی میان دانشگاه با جامعه، مطرح گردیده است؛ امری که می تواند ضمن تحقق رسالت اجتماعی دانشگاه ها، عوایدی را نیز نصیب آن ها کند؛ امری که چندی پیش با طرح مباحثی همچون بر داشتن دیوار های دانشگاه ها مطرح گردید.

بر قراری ارتباط دانشگاه با جامعه، در مورد دانشکده های حقوق (به طور خاص)، از جمله مستلزم ایجاد نهاد هایی است که ضمن انطباق با هدف کلی دانشگاه ها در زمینه امور آموزشی و پژوهشی، بتوانند بخشی از نیاز های جامعه را مرتفع نمایند. به نظر می رسد ایده ایجاد کلینیک های حقوق در صورت فراهم بودن مقدمات لازم برای برای ایجاد و فعالیت آن ها، بتواند ضمن رفع نیاز های جامعه (تحقق رسالت اجتماعی دانشگاه ها) زمینه آموزش عملی حقوق به دانشجویان را فراهم نموده و در نهایت، در صورت توسعه فعالیت ها، اقدام به ارائه خدمات تخصصی حقوقی نظری مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی (برای عموم)، داور، میانجیگری، تنظیم قرار داد ها، برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینار های تخصصی در امور حقوقی، برگزاری دادگاه های شبیه سازی شده و مواردی از این دست نماید. (تنگستانی، 1400)

مطلب چهارم - چالش ها

چالش اصلی ایجاد کلینیک های حقوقی دانشگاهی، فقدان منابع کافی مالی، اداری و انسانی است. سایر چالش ها و مشکلات کلینیک های دانشگاهی به صورت خلاصه و موجز به شرح زیر قابل ذکر است: حجم بالای مراجعات، استقبال سرد دانشکده های حقوق (متأثر از الگوی سنتی و نظری محور آموزش حقوق)، مقاومت کانون های وکلای دادگستری در مورد مشارکت افراد فاقد پروانه وکالت در امر مشاوره حقوقی با امعان نظر به اینکه ارائه کمک های رایگان حقوقی ممکن است بازار کار خدمات حرفه ای حقوقی را کساد کند، فقدان مقررات مربوط در زمینه اعطای پروانه کار محدود حقوقی به دانشجویان فعال در کلینیک ها، مشکلات مربوط به فعال نگه داشتن کلینیک در ایام تعطیلات دانشگاه و دوره های برگزاری امتحانات، عدم توانایی دانشجویان در زمینه انجام مصاحبه حقوقی، ضعف آن ها در ثبت دقیق اظهارات و انجام تحقیقات و نگارش مکاتبات مربوط، موقعیت نامناسب و عدم دسترسی آسان به کلینیک، ضعف در تبلیغات و اطلاع رسانی، ضعف در برقراری ارتباط با سازمان های مربوط و عدم وجود نظام نظارتی

مناسب بر کلینیک ها و مقاومت دانشجویان در تغییر روش آموزش سنتی به روش تعاملی. با عنایت به رایگان بودن خدمات در عمده کلینیک ها، تعداد زیاد مراجعه کنندگان هم سطح کیفیت خدمات را کاهش می دهد و هم برای اعضای کلینیک و مراجعه کنندگان مشکلاتی را ایجاد میکند؛ امری که در نهایت می تواند منجر به کاهش اعتبار کلینیک ها شود.

یکی از چالش های نهادی کلینیک های حقوقی که ممکن است ایجاد و تداوم فعالیت این نهاد را با مشکلاتی مواجه کند، توجیه کردن انون ها وکلای دادگستری در مورد این نکته است که کلینیک ها رقیب کانون های فوق محسوب نمی شوند. این در حالی است که کلینیک ها به نوعی همکار کانون های وکلا در زمینه ارائه خدمات حقوقی رایگان به اشخاص فاقد توانایی مالی و اقشار آسیب پذیر هستند. گرچه از نظر برخی وکلا، ارائه خدمات حقوقی رایگان ممکن است بازار فعالیت های حرفه ای آن را کساد کند، اما با اتخاذ رویکرد کلان نگر و جامع و با در نظر داشتن سایر اصول و ارزش های بنیادین و با پرهیز از رویکرد صنف گرایانه، می تواند شاهد ایجاد رشد، و بالندگی کلینیک های حقوقی بود.

در یگ پژوهش انجام شده در خصوص کلینیک های حقوقی، سه چالش مهم ناد مذکور به شرح زیر بیان شده است: تأمین منابع مالی (به دلیل اینکه اکثر دانشکده های حقوق به تنهایی از عهده تأمین مخارج کلینیک ها بر نمی آیند)، مشکلات مربوط به تأمین نیروی انسانی (کمبود اساتید و دانشجویان علاقه مند به کار در کلینیک های حقوقی) و مشکلات و موانع قانونی پیش رو (از جهت عدم حمایت و نبود مشوق های لازم).

به منظور حصول اطمینان از کسب نتایج مورد نظر از ایجاد کلینیک ها، پیش بینی سازوکار های لازم برای ارزیابی کیفیت مشاوره های حقوقی قابل ارائه در کلینیک های حقوقی ضرورت دارد.

همان طور که ملاحظه میشود، طیف چالش های پیش روی کلینیک ها، متنوع و به لحاظ کمی نیز متعدد است، اما در نهایت باید اذعان نمود به لحاظ اهمیت بیشتر، حل چالش مربوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی از اولویت بالاتری برخوردار است. سایر چالش ها با اتخاذ تدابیر مدیریتی و آموزشی تا حدودی قابل رفع است، لکن در صورت عدم تأمین منابع مالی کافی در اختیار کلینیک ها، در عمل نهاد مذکور ایجاد نخواهد شد یا به شکل تضعیف شده ای ایجاد میگردد و النهایه تداوم حیات نخواهد داشت. (تنگستانی، 1400)

مبحث سوم - فرایند ها و الزامات حقوقی و فراحقوقی

مطلب اول - فرایند ایجاد

به لحاظ فرایندی مراحل ایجاد کلینیک حقوقی دانشگاهی به شرح زیر قابل ذکر است: تشکیل کار گروه راهبردی و سیاست گذاری غیر رسمی برای ایجاد کلینیک تعیین اهداف اصلی و فرعی کلینیک، انتخاب الگوی متناسب با اهداف، ترسیم ساختار مدیریتی و اداری کلینیک، تهیه بودجه و پیش بینی منابع مالی لازم برای اداره کلینیک، تعیین موقعیت فیزیکی کلینیک و طراحی و سازماندهی امور اداری و مالی کلینیک.

بی تردید شرط نخست ایجاد کلینیک حقوقی در دانشگاه، وجود رفاق جمعی میان اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق است. شرط دوم نیز انجام حمایت های مقتضی توسط مدیران دانشگاه جهت فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم از جمله اختصاص محیط فیزیکی مناسب و در دسترس عموم

برای کلینیک، تدارک امکانات اداری لازم جهت فعالیت کلینیک ها، ارائه مشوق های لازم برای اعضای دانشکده جهت فعالیت در کلینیک با هدف تضمین عملکرد مطلوب و مستمر آن در گذر زمان و ... میباشد.

با توجه به عدم سابقه فعالیت کلینیک حقوقی و فعالیت های مشابه این نهاد در دانشکده ها به منظور شروع مباحث مربوط به ایجاد کلینیک به نظر می رسد طی گام های زیر ضروری است: طرح موضوع در دانشکده و اخذ نظرات اعضای هیئت علمی، تکمیل طرح پیشنهادی بر اساس نظرات اعضا و انجام مطالعات و بررسی های تکمیلی جهت ارائه پیشنهاد موضوع به مقامات دانشگاه، تهیه پیش نویس مصوبه هیئت امنای دانشگاه مبنی بر موافقت اولیه با ایجاد کلینیک حقوقی دانشگاه (ذیل دانشکده حقوق) بر اساس طرح پیشنهادی ارائه شده به هیئت امنای به صورت موقت (یک ساله) و ارائه گزارش عملکرد کلینیک مذکور به هیئت امنای جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه ادامه فعالیت آن ظرف یک سال پس از ایجاد و شروع به کار آن، شروع فعالیت بر اساس مصوبه هیئت امنای با همکاری اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و دانشجویان لیسانس و تثبیت جایگاه کلینیک با اخذ موافقت قطعی هیئت امنای.

مطلب دوم - الزامات حقوقی

حسب بررسی انجام شده، جز آنچه در مورد تکلیف وزارت دادگستری در خصوص ایجاد کلینیک حقوق کودک بیان شد، ظاهراً تاکنون سند حقوقی خاصی در مورد ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی به تصویب مراجع مربوط (مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت، وزارت عتف) نرسیده است. با وجود این، مسائل حقوقی در خصوص ایجاد فعالیت آن ها وجود دارد که باید به نحو مقتضی مورد توجه قرار گیرد. با بررسی انجام شده، در عمل به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395) مجوز ایجاد کلینیک حقوقی توسط هیئت امنای دانشگاه ذی ربط صادر میشود. البته این امر نافی اخذ مجوز سایر مراجع ذی صلاح (نظیر کانون وکلای دادگستری، در صورت ارائه خدمات حقوقی وکالتی توسط کلینیک) و نیز ثبت کلینیک در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری (ذیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در صورت بر خورداری کلینیک از شخصیت حقوقی مستقل نمی باشد.

موارد فوق بر اساس عموماً مندرج در قوانین و مقررات مربوط بیان شد، لیکن ضرورت دارد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضوابط مربوط به ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی را برای دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی تعیین و ابلاغ نماید. (تنگستانی، 1400)

مطلب سوم - الزامات آموزشی

از جمله الزامات آموزشی فعالیت کلینیک های حقوقی این است که آموزش کلینیکی حقوق باید بخشی از واحد های آموزشی (برنامه درسی) دانشجویان رشته حقوق را تشکیل دهد که دارای نمره و اعتبار آموزشی است. به این ترتیب، فعالیت واقعی و مؤثر کلینیک های حقوقی مستلزم تغییر برنامه آموزشی رشته حقوق میباشد. البته کلینیک حقوقی جایگزین هیچ واحد درسی نمی شود که به صورت طرح درس (عمدتاً ارائه بحث استاد در صنف دانشگاه) یا بررسی پرونده های حقوقی ارائه می شود، بلکه مدل غنی و متنوعی از آموزش حقوق را به واحد های درسی دانشگاه اضافه می کند. بدین ترتیب، بازنگری در سر فصل دروس دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی رشته حقوق، به منظور درج درس عملی آموزش کلینیکی حقوق (ابتدا به عنوان واحد اختیاری و سپس به عنوان واحد اجباری) ضرورت دارد. (تنگستانی، 1400)

مطلب چهارم - الزامات مدیریتی

پروفسور ریچارد جی دیلسون (پروفسور حقوق) طرح کلینیک های حقوق و آموزش کلینیکی حقوق و استاد دانشکده حقوق در زمینه کلینیک های حقوقی در ایالات متحده امریکا، گام های کاربردی برای سازماندهی کلینیک حقوقی را تعیین کرده که از جمله به شرح زیر است:

ایجاد نظام مشارکت دانشجویان و قبول دعاوی، ایجاد منابع موثق و قابل اعتماد مالی و بودجه ای برای کلینیک، برقراری روابط مداوم با جامعه حقوقی خارج از دانشکده حقوق و فراهم کردن پیشبرد دعاوی به عنوان یک مؤسسه فعال در امر وکالت داخل دانشکده حقوق.

به لحاظ ساختاری ممکن است کلینیک های حقوقی به صورت های زیر ایجاد شوند: ایجاد به عنوان گروه های بررسی دانشجویان، ایجاد به عنوان یک واحد سازمانی در دانشکده حقوق، ایجاد به عنوان یک انجمن یا بنیاد و یا شکل ترکیبی. وابستگی ساختاری کلینیک به دانشکده حقوق گرچه می تواند برخی مشکلات بودجه ای کلینیک را مرتفع کند اما ممکن است محدودیت هایی را به جهت عدم امکان جلب حمایت به عنوان یک نهاد دولتی، در بر داشته باشد.

به رغم اینکه گفته می شود تجربه کلینیک های حقوقی در برخی کشور ها همچون لهستان کاملاً موفق بوده است، به دلیل باقی ماندن مشکلات مالی پیشنهاد شده است کلینیک حقوقی جزئی از ساختار دانشگاه باشد و بودجه آن جزئی از بودجه دانشگاه به حساب آید.

هزینه های کلینیک های حقوقی، متعدد و به لحاظ میزان، قابل توجه است و از جمله شامل موارد زیر می شود: پرداخت های پرسنلی (به اساتید راهنما و کارشناسان حقوقی و اداری)، اجاره محل (دفتر) کلینیک، هزینه تجهیزات و لوازم سخت افزاری، نرم افزاری و اداری، هزینه قبوض و سایر هزینه ها (نظیر هزینه سفر، بیمه مسئولیت مدنی و غیره).

یکی از نکات بسیار مهم و قابل توجه، این است که ماهیت غیر انتفاعی و انجام کار داوطلبانه توسط برخی یا عمده اشخاص فعال در کلینیک های حقوقی، جایگزینی برای تأمین مالی کلینیک های مذکور محسوب نمیشود؛ زیرا هزینه های پرسنلی تنها بخشی از هزینه های متعدد نهاد های یاد شده است. ضمن اینکه تداوم حیات نهاد های فوق بدون پیش بینی و تدارک منابع مالی مستمر و پایدار امکان پذیر نخواهد بود. با وجود این تمهیدات لازم برای جلب همکاری داوطلبان وجد شرایط جهت ارائه خدمات حقوقی، استفاده از امکانات دستگاه های دولتی برای کاستن از هزینه های کلینیک و متقاعد کردن اشخاص نیکوکار جهت رفع برخی از نیاز های نهاد های مذکور، ضرورت حتمی است.

در امریکا به عنوان مهد شکل گیری ایده کلینیک های حقوقی، بر اساس گزارش سال های 1991 میلادی بیش از 68 درصد بودجه کلینیک ها را دانشگاه مربوط تأمین کرده است. همچنین حدود 17 درصد بودجه مذکور نیز از محل سایر منابع دولتی تأمین گردیده است.

توسعه سریع ایجاد کلینیک های حقوقی در افریقای جنوبی با تأمین مالی کلینیک های مذکور توسط بنیاد هایی نظیر بنیاد فورد و برادران راکفلر صورت گرفته است.

مهم ترین روش های تامین منابع مالی مورد نیاز کلینیک ها به شرح زیر است: دانشگاه، مؤسسات عمومی، نهاد های غیر دولتی و مؤسسات حقوقی. طیف کمک ها نیز از کمک نقدی تا در اختیار قرار دادن وکیل، منابع کتابخانه ای، محل کار تامین پرسنل اداری، تامین کتابخانه و ... را در بر میگیرد.

بی تردید یکی از الزامات پیشینی فعالیت کلینیک ها، تنظیم کد رفتار حرفه ای است. کد مذکور قواعد رفتاری است که باید توسط اعضای کلینیک در تعامل با موکلان، مرجعه کنندگان و اشخاص مرتبط با دادگستری رعایت شوند. چهارچوب منشور اخلاقی دانشجویان در کلینیک های حقوقی متشکل از اصول زیر است: احترام به استقلال موکلان، احسان و نیکوکاری، اطمینان از عدم ورود زیاد و اطمینان از اجرای عدالت. عدم دریافت هزینه از موکلان توسط دانشجویان، عدم ارتباط بسیار نزدیک و صمیمی با موکلان، رعایت رازداری و رعایت مقررات کلینیک در برقراری ارتباط ها از دیگر مقررات و ضوابط رفتاری در کلینیک ها است.

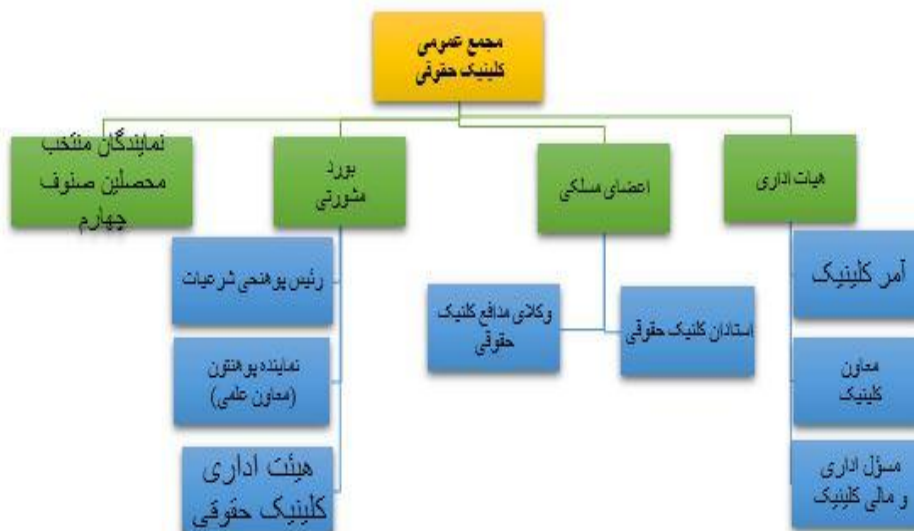
گفتی است کسب و متعاقباً حفظ اعتماد مراجعه کنندگان (موکلان) و رعایت ملاحظات محرمانگی، لازمه موفقیت کلینیک ها است؛ امری که معمولاً مراجعه به آن ها را با چالش مواجه می کند. یکی از عواملی که ممکن است مراجعه به کلینیک ها را با استقبال سرد عموم مردم مواجه کند، رابطه مبتنی بر اعتماد است که میان موکل و وکیل وی شکل می گیرد. این ملاحظه باید در تنظیم روش های انجام کار در کلینیک ها مورد توجه قرار گیرد؛ به نحوی که مراجعه کنندگان بتوانند با آسودگی خاطر اطلاعات شخصی خود را در اختیار مشاوران کلینیک قرار دهند.

در نهایت یانکه برای تعدیل تعداد مراجعات به نهاد های مذکور، کلینیک ها حقوقی دانشگاهی در لهستان شرط دریافت خدمات کلینیکی را ارائه دلیلی مبنی بر اعسار مراجعه کننده اعلام کرده اند و نیز اعلام مکتوب اینکه وکالت وی را هیچ وکیلی بر عهده ندارد و قواعد ارائه خدمات معاضدتی را قبول می نماید. (تنگستانی، 1400)

مبحث چهارم - تشکیل کلینیک حقوقی کلینیک حقوقی دارای تشکیل ذیل میباشد:

1. هیأت رهبری (آمر کلینیک حقوقی، معاون کلینیک و مسؤل اداری و مالی کلینیک).
2. بورد مشورتی کلینیک حقوقی (نماینده پوهنتون یا مؤسسه مربوطه، رئیس پوهنخی مربوطه، آمر، معاون و مسؤل اداری و مالی کلینیک حقوقی).

3. مجمع عمومی کلینیک حقوقی (علاوه بر اعضای هیأت رهبری و اعضای بوردا مشورتی، استادان دارنده جواز وکالت دفاع، مساعدین حقوقی و ترینران کلینیک حقوقی و نمایندگان منتخب محصلین پوهنخی شرعیات).



فعالیتها و مکلفیتهای کلینیک حقوقی پوهنخی

کلینیک حقوقی پوهنخی، محصلین هر چهار رشته را در سمسترهای اخیر به منظور آموزشهای امور ذیل در کلینیکهای فرعی (کلینیک حقوقی جزائی، کلینیک حقوقی فامیلی، کلینیک حقوقی مدنی، کلینیک حقوقی دعاوی اطفال، کلینیک حقوقی آگاهی دهی عامه حقوقی، کلینیک حقوقی طرح و تسوید اسناد تقنینی و کلینیک حقوقی موضوعات جزایی بین المللی) تنظیم مینماید:

1. آموزش محصلین در مورد قضایای جزائی، مدنی، احوال شخصیه، تجارتی، دعاوی اطفال، قضایای دولت، مبادی وکالت دفاع، موضوعات مهم طب عدلی، موضوعات مهم کریمینال تخنیک، قضایای حقوقی بین المللی و سایر موارد ضروری.
2. مرور بر قوانین موضوعه کشور، تشخیص تداخل، تناقض، تفسیر و تحلیل علمی و فقهی آنها.
3. آموزش تحریر حقوقی (طرح و تحریر صورت دعوی، دفاعیه، دفع دفاعیه، اعتراضیه، دفع اعتراضیه، قرار قضایی، عرایض حقوقی و سایر نوشتههای ضروری حقوقی).
4. آموزش طی مراحل دعاوی جزائی، مدنی، فامیلی، حقوقی، تجارتی، دعاوی اطفال، دعاوی حقوقی بین المللی و چگونگی جمع آوری اسناد ضروری در قضایا و دعاوی فوق.

5. آموزش تهیه، طرح، تسوید و طی مراحل قوانین عادی و سایر اسناد تقنینی (فرمان تقنینی رئیس جمهور، مقرر، اساسنامه، ایزاد، تعدیل، حذف در برخی مواد اسناد تقنینی، لایحه، طرز العمل و رهنمود).
6. آماده ساختن محصلین برای سپری نمودن امتحان موفقانه ستاژ قضایی و خارنوالی، وکالت دفاع و ورود موفقانه آنها به سایر نهادهای حقوقی و عدلی.

کلینیک حقوقی برای محصلین هر چهار رشته زمینه فعالیت‌های تطبیقی ذیل را مساعد می‌سازد:

1. تدویر محاکمات تمثیلی در قضایای مختلف فرضی و منازعات غیر حقیقی جزائی، مدنی، تجارتی، فامیلی، تخلفات اطفال و قضایای حقوقی بین المللی.
2. ارائه مشوره‌ها و مساعدت‌های حقوقی برای مظنونین و متهمین مردان بی بضاعت در قضایای جزایی و خدمات حقوقی در قضایای جزایی و مدنی برای زنان و اطفال.
3. مساعد ساختن زمینه برای شرکت محصلین هر چهار رشته در جلسات محاکم، خارنوالیها، و بازدید آنها از بخشهای طب عدلی، کریمینال تخنیک وزارت امور داخله، محابس، توقیف خانه‌ها، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، بورد مستقل مساعدت‌های حقوقی، ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی، آمریت‌های مساعدت‌های حقوقی، ریاست تقنین، ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و بازدید از کلینیک‌های حقوقی پوهنتون‌های دیگر.
4. مساعد ساختن زمینه برای استادان و محصلین جهت ارائه آگاهی عامه حقوقی در پوهنخیها، مکاتب و محلات ضروری دیگر.
5. مساعد ساختن زمینه برای ارائه مشوره‌ها و مساعدت‌های حقوقی ممکن از طریق نمرات تیلیفون و شبکه‌های اجتماعی به نیازمندان.

فصل دوم

انواع خدمات حقوقی

حل مشکلات و مسائل حقوقی همواره به افرادی نیاز دارد که تخصص و مهارت لازم را دارا باشند و به قوانین و مسائل حقوقی آشنایی داشته باشند. به همین دلیل بسیاری از افراد سعی می‌کنند برای بهره‌مندی از خدمات حقوقی از یک موسسه حقوقی کمک بگیرند. موسسه‌ای که می‌تواند تمامی خدمات حقوقی را تحت پوشش خود قرار دهد "موسسه حقوقی" نام دارد. در این فصل قصد داریم در خصوص خدماتی که در دفتر خدمات حقوقی ارائه می‌شود را به معرفی بگیریم تا بدانید در چه مواردی می‌توانید از موسسات حقوقی کشورمان کمک بگیرید. تا پایان این فصل اطلاعات لازم را در مورد خدمات مختلف موسسات حقوقی اعم از وکیل خانواده، وکیل حقوقی و... به دست آورید.

مبحث اول - آشنایی با موسسه حقوقی و خدمات حقوقی آن

موسسه حقوقی برای بسیاری از افرادی که به فکر بهره‌مندی از خدمات حقوقی هستند، به عنوان بهترین و مطمئن‌ترین راه شناخته می‌شود. این راه برای افرادی که در صدد بهره‌مندی از خدمات حقوقی هستند حتی به عنوان مقرون به صرفه‌ترین راه نیز شناخته می‌شود. در این انتخاب شما می‌توانید از طریق یک گروه با تجربه و کاربلد وکلا، از انواع خدمات حقوقی بهره‌مند شوید چرا که در یک گروه و یا همان موسسه حقوقی، وکلای زیادی فعالیت می‌کنند که تجربیات مختلفی در رشته‌های گوناگون دارند. یک دفتر خدمات حقوقی را وکلای متخصصی مانند وکیل خانواده، وکیل ارث، وکیل وصول مطالبات، وکیل ملکی و دیگر وکلا تشکیل داده‌اند.

فرض کنید در یک گروه بسیاری از وکلا و کارشناسان حقوقی با تخصص‌ها و تجربیات گوناگون آماده ارائه خدمات حقوقی به شما باشند. آیا با وجود چنین گروهی به فکر کمک گرفتن از افراد دیگر خواهید بود؟ خدماتی که در موسسات حقوقی کشورمان ارائه می‌شود را می‌توان از دیدگاه‌های مختلف طبقه‌بندی کرد. اما باید گفت یکی از مهم‌ترین خدماتی که در موسسات حقوقی ارائه می‌شود، خدمات وکالت و خدمات مشاوره‌های حقوقی است. در واقع باید گفت موسسه حقوقی، ارتباط اصلی بین وکیل و موکل را ایجاد خواهد کرد. در این فصل حتما در خصوص خدمات وکالت با شما صحبت خواهیم کرد. اما بهتر است اطلاعاتی در مورد خدمات حقوقی که ارائه می‌شود نیز به دست بیاورید.

مبحث دوم - چه خدمات حقوقی در موسسات حقوقی ارائه می‌شود؟

دانستید که انتخاب موسسات حقوقی برای بهره‌مندی از خدمات حقوقی در واقع بهترین راه پیش رو است. چرا که با این انتخاب به اصطلاح شما می‌توانید با یک تیر چند نشان بزنید. معمولاً در موسسات حقوقی معتبر، از بهترین وکلا و کارشناسان حقوقی استفاده می‌شود. در قسمت قبلی اشاره کوچکی به خدمات حقوقی ارائه شده در موسسات حقوقی کردیم. اکنون قصد داریم کمی کامل‌تر در مورد این خدمات با شما صحبت کنیم.

به طور کلی می‌توان گفت در موسسات حقوقی، خدمات حقوقی در دسته‌های مختلفی ارائه می‌شود. اسناد و امور ثبتی، اموال و مالکیت، اعسار و تقسیط، امور حسبی، داور، آرای محاکم قضایی و غیرقضایی، امور تجارت و شرکت‌ها، دعاوی مالی، دعاوی خانوادگی، کار و امور اجتماعی، رسیدگی مجدد و طاری

و عقود و تعهدات از جمله زمینه‌هایی هستند که می‌توانید در آن‌ها روی کمک خدمات حقوقی موسسات حقوقی حساب کنید. برای مثال در دسته اسناد و امور ثبتی می‌توانید در مواردی مانند ابطال سند، اعتراض به تصمیمات واحد ثبتی و اعتراض به تحدید حدود از وکیل مربوطه کمک بگیرید. (عدلونو، 1402)

مبحث سوم - کمک گرفتن از موسسه حقوقی چه مزیت‌هایی خواهد داشت؟
با توجه به افزایش تعاملات و ارتباطات اجتماعی انسان‌ها با یکدیگر، نیاز آن‌ها به بهره‌مندی از خدمات حقوقی بیشتر و بیشتر شده است. شاید برای بسیاری از شما سوال باشد که چرا باید برای بهره‌مندی از خدمات حقوقی، از موسسات و مجموعه‌های حقوقی کمک بگیریم؟ زمانی می‌توانید پاسخ این سوال را دریافت کنید که مزیت‌های کمک گرفتن از موسسه حقوقی را بشناسید. اصلی‌ترین مزیت کمک گرفتن از موسسه حقوقی، بهره‌مند شدن از مشاوره حقوقی توسط بهترین وکلا و کارشناسان حقوقی است.

اکثر کسانی که در طول زندگی با مشکلات حقوقی گوناگون رو به رو می‌شوند، برای این که بیشتر به مشکل برخوردند، به مشاوره حقوقی نیاز دارند. هر انسانی توانایی آشنایی با مسائل حقوقی را ندارد، به همین دلیل شما باید از افرادی کمک بگیرید که در این زمینه تخصص و مهارت دارند. عدم اطلاع از موضوعات حقوقی مختلف مانند اختلافات خانوادگی، دعاوی کیفری و جرایم و مجازات‌ها باعث می‌شود نتوانید از حق خود دفاع کنید. بنابراین می‌توان گفت استفاده از مشاوره‌ها و خدمات حقوقی گروه‌ها و مجموعه‌های حقوقی در واقع بهترین راه و مناسب‌ترین راه حل برای افرادی است که به کمک و راهنمایی نیاز دارند. پیشنهاد می‌کنیم به دنبال کمک گرفتن از کارشناسانی باشید که علاوه بر داشتن اطلاعات لازم و تخصص‌های مورد نیاز، فن بیان خوبی داشته باشند تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز را به خوبی به شما منتقل کنند. با ارائه این توضیحات، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که یک مزیت دیگر کمک گرفتن از خدمات حقوقی موسسات، برقراری عدالت و رسیدن به حق و حقوق خود است. (عدلونو، 1402)

مطلب اول - وکیل خانواده

تمامی وکلا می‌توانند در تمامی زمینه‌ها فعالیت کنند و هیچ محدودیتی ندارند. تقسیم‌بندی آن‌ها تنها برای معرفی انواع خدمات حقوقی است و معمولاً وکلا در یک حوزه به صورت تخصصی‌تر فعالیت می‌کنند. نه این که در حوزه‌های دیگر اصلاً نتوانند فعالیت کنند. تا این قسمت از مطلب، با خدمات حقوقی که موسسات حقوقی به شما ارائه خواهند کرد آشنا شدید و دانستید که با کمک این موسسات می‌توانید از چه خدماتی بهره‌مند شوید. در قسمت‌های ابتدایی فصل گفتیم که یکی از مهم‌ترین خدمات، کمک گرفتن از وکلا است. شما می‌توانید از طریق ارتباط با موسسات حقوقی، از وکلای کار بلد و با تجربه‌ای کمک بگیرید. هر وکیل در حوزه‌ای فعالیت می‌کند. یکی از وکلایی که امروزه افراد تمایل زیادی برای کمک گرفتن از او دارند، وکیل خانواده است. وکیل خانواده در واقع به وکلایی گفته می‌شود که به صورت تخصصی در دعاوی خانوادگی ورود می‌کنند.

معمولاً در پرونده‌هایی مانند طلاق، مهریه، حضانت و نفقه، نیاز به وکیل خانواده خواهید داشت. خدمات حقوقی که وکیل خانواده ارائه می‌کند باعث می‌شود شما بتوانید از حق و حقوق خود دفاع کنید و در دادگاه سربلند شوید. وکیل خانواده تمامی تلاش خود را به کار می‌گیرد تا با صداقت و عدالت به پیروزی در پرونده برسید. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم برای دعاوی خانوادگی، از وکیلی کمک بگیرید که تخصص لازم در این زمینه را دارد. خدمات حقوقی وکیل خانواده به این شرح است؛ ارائه مشاوره یا انجام وکالت در

دعاوی نامزدی و خسارت‌های ناشی از بر هم زدن آن، اهدای جنین، حجر و رفع آن، سرپرستی کودکان بی سرپرست، تمکین و نشوز، رجوع از طلاق، شروط ضمن عقد نکاح، حضانت و ملاقات طفل، جهیزیه، بذل مدت و انقضای آن، مهریه، نفقه زوجه، طلاق و... این موارد ذکر شده برخی از مهم ترین دعاوی هستند که وکیل خانواده صلاحیت ورود به آن‌ها را دارد. (عدلونو، 1402)

مطلب دوم - وکیل حقوقی

مشاوره با وکیل حقوقی یکی از مهم ترین خدمات حقوقی است که موسسات حقوقی به شما ارائه خواهند کرد. شاید مشکلات حقوقی تا کنون گریبان گیر شما نیز شده باشد. مشکلات و مسائل حقوقی نیاز به افرادی دارد که بتوانند با تسلط به قوانین، بهترین راهنمایی‌ها را به شما ارائه کنند. وکیل حقوقی یا همان وکیل پایه یک دادگستری در واقع وکیلی است که بعد از قبول شدن در آزمون کارآموزی کانون وکلا دادگستری، در پایان دوره کارآموزی در آزمون اختبار کانون وکلا نیز قبول شده باشد و بتواند پروانه وکالت پایه یک دادگستری را دریافت کند.

وکیل حقوقی می‌تواند خدمات حقوقی مختلفی را به شما ارائه کند. دفاع از حق و حقوق موکل در حد توان، اطلاع دادن ابلاغیه‌ها به موکل، ارائه یک نسخه از وکالت نامه به موکل، از جمله مهم ترین وظایفی است که یک وکیل حقوقی دارد. وکیل حقوقی باید هم قبل از دعوا و هم در کلیه مراحل دادرسی در جهت ایجاد صلح در پرنده تلاش کند. لازم است بدانید وکیل حقوقی وظیفه دارد که در مقابل تمامی اسناد دریافت کرده از موکلش، به او رسید بدهد. (عدلونو، 1402)

مطلب سوم - وکیل ملکی

یکی از شایع ترین مشکلات و دعاوی که امروزه رایج است، دعاوی مربوط به املاک است. دعاوی مربوط به اموال غیر منقول را می‌توان جزء پر تکرار ترین دعاوی کشورمان نام گذاری کرد. برای پیگیری دعاوی مربوط به این زمینه، بهتر است به دنبال بهره بردن از خدمات حقوقی وکیل ملکی باشید. وکیل ملکی بهترین راهنمای شما خواهد بود و می‌تواند بیشترین تاثیرگذاری را در پرونده داشته باشد. اما شاید برایتان سوال باشد که دعاوی مربوط به املاک غیر منقول چه دعاوی را شامل می‌شود؟

فروش مال غیر، ابطال یا فسخ قرارداد، تنظیم سند رسمی، تصرف عدوانی، ممانعت از حق، خلع ید، مزاحمت، مطالبه وجه التزام و تقسیم املاک مشاع از جمله مهم ترین دعاوی هستند که جزء حوزه فعالیت وکیل ملکی می‌باشد. بهترین انتخاب شما در دعاوی این چنینی و دیگر دعاوی مربوط به املاک، کمک گرفتن از وکیل ملکی است. شما می‌توانید با بهره مندی از خدمات حقوقی که موسسات حقوقی به شما ارائه می‌کنند، از کمک‌های وکیل ملکی بهره مند شوید (عدلونو، 1402).

مطلب چهارم - وکیل کیفری

همان طور که تا کنون متوجه آن شدید، خدمات حقوقی در موسسات حقوقی به صورت‌های مختلفی به شما ارائه خواهد شد. هر پرونده‌ای را یک وکیل متخصص به همان مبحث بررسی خواهد کرد. آمار دعاوی کیفری نیز روز به روز در حال افزایش است. همان طور که از نام این دعاوی پیدا است، وکیل کیفری مسئول بررسی دعاوی و پرونده‌های مربوط آن خواهد بود. وکیل کیفری باید با رویه دادگاه‌ها و دادرها و محاکم کیفری آشنا باشد و در این زمینه‌ها تجربه لازم را کسب کرده باشد تا بتواند به شما کمک کند.

یکی از مهم ترین ویژگی‌هایی که یک وکیل کیفری باید داشته باشد، آشنایی با قوانین است. وکیل کیفری باید حتماً با قوانین کیفری همچون قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون آیین دادرسی کیفری آشنا باشد.

لازم است بدانید که وکیل کیفری می‌تواند چه خدمات حقوقی را ارائه کند. به کلی می‌توان گفت وکیل کیفری صلاحیت ورود به تمامی پرونده‌ها و مسائل کیفری را دارد. برخی از خدمات حقوقی که این وکیل به شما ارائه می‌کند، شرکت در دعاوی کیفری مانند کلاهبرداری، رشا و ارتشا، خیانت در امانت، صدور چک بی محل، حمل مشروبات الکلی و مواد مخدر، قتل، اختلاس و سرقت می‌باشد. در پرونده‌های این چنینی می‌توانید از خدمات حقوقی وکیل کیفری بهره مند شوید. (عدلونو، 1402)

مطلب پنجم - وکیل ارث

تعیین وراثت و سهم‌الارث، مسئله مهمی است که امروزه مطرح است. در واقع یکی از مهم ترین مراحل دریافت ارث، اثبات وراثت و تعیین سهم‌الارث است. برای مشخص کردن سهم هر یک از وراثت، شورای حل اختلاف باید اقدامات و کارهای لازم را انجام دهد و سپس گواهی انحصار وراثت را صادر کند. در صورتی که در هر یک از مراحل تعیین وراثت مشکلی به وجود بیاید، می‌توانید از وکیل ارث کمک بگیرید.

مشاوره تلفنی با وکیل ارث را می‌توان یکی از شایع ترین خدمات حقوقی موسسات حقوقی دانست. در دعاوی مربوط به ارث و میراث بهتر است از مشاوره‌های وکیل ارث بهره مند شوید و از خدمات حقوقی آن استفاده کنید. کمک گرفتن از وکیل ارث با جمع آوری و ارائه مدارک و ادله کافی، می‌تواند تاثیر زیادی در پرونده داشته باشد و به پروسه تعیین وراثت کمک کند. (عدلونو، 1402)

مطلب ششم - وکیل ثبت احوال

قوانینی که به ثبت احوال مربوط می‌شود بیشتر وابسته به احوال شخصی افراد است. تغییر نام و نام خانوادگی، حذف نام همسر سابق از شناسنامه و انجام اقدامات این چنینی، جزء کارهایی است که به اداره ثبت احوال مربوط می‌شود. طبیعی است که برای انجام اقدامات و کارهای مربوط به این موضوع، از وکیلی کمک بگیرید که مهارت و تخصص لازم را داشته باشد. گاهی برای تغییر اسم، با مخالفت سازمان ثبت احوال رو به رو خواهید شد. در این زمان می‌توانید شانس خود را برای تغییر نام و نام خانوادگی، از طریق دادگاه امتحان کنید.

به کلی می‌توان گفت کار وکالت برای افرادی که در آزمون ورودی وکالت پذیرفته می‌شوند و پروانه وکالت دریافت می‌کنند امکان پذیر خواهد بود. اما هر کسی در یک حوزه‌ای تخصص دارد. بدیهی است که شما برای انجام کارهای مربوط به اداره ثبت احوال و دعاوی مرتبط با آن، از وکیل ثبت احوال و خدمات حقوقی آن استفاده کنید. وکیل ثبت احوال می‌تواند مشاوره‌ها و خدمات حقوقی مورد نیاز را به شما ارائه کند تا از این طریق بتوانید به اهداف خود برسید. در واقع وکیل ثبت احوال کسی است که بیشترین آشنایی را با قوانین مربوط به سازمان ثبت احوال و دعاوی مربوط به آن دارد. (عدلونو، 1402)

مطلب هفتم - وکیل وصول مطالبات

وکیل وصول مطالبات یکی دیگر از پر کار ترین وکلایی است که خدمات حقوقی را در موسسات حقوقی ارائه می‌کند. در واقع به کسی وکیل وصول مطالبات گفته می‌شود که بتواند طلب‌های موکل خود را زنده کند و حق و حقوق او را بگیرد. شما می‌توانید برای دریافت طلب خود از وکیل وصول مطالبات کمک بگیرید. وکیل وصول مطالبات با توجه به آشنایی که با قوانین و بندهای قانونی آن‌ها دارد، می‌تواند افراد بدهکار را در دادگاه محکوم کند و حق و حقوق شما را بگیرد. وکیلی که بتواند به نیابت از موکل خود، حق و حقوق او را بگیرد، نه تنها باعث ضرر و زیان شما نشده بلکه توانسته، مطالبات شما را از این طریق زنده کند و سودی به شما برساند.

انواع مطالبات مانند چک، سند، سفته، دست نوشته، فاکتور و رسید از جمله مواردی است که جزء دایره مطالبات وکیل وصول مطالبات می‌باشد. با توجه به وسعت گسترده‌ای که فعالیت‌های وکیل وصول مطالبات دارد، باید به دنبال وکیلی با تجربه و کار بلد باشید تا بتوانید از خدمات حقوقی مختلف او بهره ببرید. افراد عادی نمی‌توانند فعالیت‌های وکیل وصول مطالبات را انجام دهند و اکثر آن‌ها با شکست مواجه خواهند شد. افراد عادی زیادی بوده‌اند که سعی کرده‌اند در چارچوب فعالیت‌های وکیل وصول مطالبات فعالیت کنند اما اکثراً در احقاق حق قانونی خود عاجز شده‌اند. (عدلونو، 1402)

مبحث چهارم - مشاوره حقوقی

حال که دانستید در موسسه‌های حقوقی کشورمان چه خدمات حقوقی به شما عزیزان ارائه خواهد شد، باید به دنبال مشاوره حقوقی باشید. مشاوره حقوقی یکی از نیازهای اساسی و بسیار مهم اشخاص حقیقی و حقوقی است. در صورتی که به این نیاز بی توجه باشید، بهای سنگینی را پرداخت خواهید کرد. توجه به مشاوره حقوقی و خدمات حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارد. قطعاً بسیاری از شما تا کنون در مورد جلسات مشاوره حقوقی، بارها و بارها تعریفی را شنیده‌اید. اما آیا مشاوره حقوقی می‌تواند کمکی به حل مشکلات حقوقی کند؟ در جلسات مشاوره حقوقی، مشاوره به شما ارائه خواهد کرد. در واقع در این جلسات، قوانین و تبصره‌های حقوقی مربوط به موضوع مرور می‌شود.

در جلسات مشاوره حقوقی، در صورتی که مشاور یا وکیل و یا حتی کارشناس، تشخیص به نیاز به ارائه مدارک دهد، شما باید مدارک مورد نیاز را در اختیارش قرار دهید. وکیل در جلسه مشاوره حقوقی، به صحبت‌های شما گوش خواهد کرد و بعد از بررسی دقیق پرونده، راهنمایی‌های لازم را انجام خواهد داد. شما می‌توانید از مشاوره‌های حقوقی برخی از موسسات به 3 شیوه استفاده کنید. بهره‌مندی از خدمات حقوقی برخی از موسسات حقوقی کشورمان به 3 شیوه آنلاین، تلفنی و حضوری است. در ادامه در خصوص مشاوره‌های تلفنی، حضوری و آنلاین با شما صحبت خواهیم کرد. (عدلونو، 1402)

مطلب اول - مشاوره حقوقی آنلاین

گفتیم که مشاوره‌های حقوقی را می‌توان به 3 شیوه آنلاین، تلفنی و حضوری انجام داد. مشاوره حقوقی آنلاین یکی از بهترین شیوه‌هایی است که برخی موسسات از طریق آن خدمات حقوقی را به متقاضیان ارائه می‌کنند. افراد یک جامعه، معمولاً با مشکلات حقوقی مواجه خواهند شد. رویارویی با مسائل و مشکلات حقوقی آن‌ها را وارد چالشی سخت خواهد کرد چرا که اطلاعات چندانی در مورد آن ندارند. اما لازم نیست

نگران این موضوع باشید. با پیشرفت علم و تکنولوژی شما می‌توانید به راحتی از خدمات حقوقی که وکلا و کارشناسان ارائه می‌کنند بهره مند شوید.

دیگر مانند سابق نیازی نیست به صورت حضوری به دنبال برقراری جلسه مشاوره حقوقی باشید. مشاوره حقوقی آنلاین باعث شده است محدودیت‌های زمانی و مکانی از بین برود و در هر جایی بتوانید از خدمات حقوقی مورد نیاز خود استفاده کنید. شما می‌توانید از طریق مشاوره حقوقی آنلاین، بدون نیاز به حضور یافتن در دفتر خدمات حقوقی، به پاسخ سوالات خود دست پیدا کنید و راهنمایی‌های لازم را به دست آورید. علاقه مندی مردم به خدمات حقوقی آنلاین باعث شده اکثر موسسات به دنبال برقراری این شیوه از مشاوره حقوقی باشند. همین دلیل سبب شده مشاوره حقوقی آنلاین در یک حوزه رقابتی برگزار شود و اکثر موسسات از بهترین وکلا و کارشناسان خود استفاده کنند. لازم است این را هم ذکر کنیم که در اغلب موسسات حقوقی، خدمات حقوقی و مشاوره‌های حقوقی آنلاین به صورت رایگان است و در کمتر موسساتی شما هزینه‌ای برای آن پرداخت خواهید کرد. (عدل‌نو، 1402)

مطلب دوم - مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی یکی دیگر از شیوه‌های ارائه خدمات حقوقی است که در موسسات حقوقی به شما متقاضیان ارائه می‌شود. مشاوره حقوقی تلفنی در واقع ساده ترین راه و سریع ترین راه برای دریافت مشاوره است. با وجود مشاوره تلفنی دیگر لازم نیست زمان زیادی را صرف برقراری جلسات آنلاین و حضوری کنید، تنها با شماره گیری تلفن موسسه حقوقی مورد نظر می‌توانید از خدمات حقوقی آن بهره مند شوید و به راحتی از مشاوره حقوقی آن استفاده کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی نیز همانند مشاوره حقوقی آنلاین هیچ محدودیت زمانی و مکانی ندارد. حتی زمانی که در خانه مشغول استراحت هستید، می‌توانید با کارشناس موسسه حقوقی تماس بگیرید و راهنمایی‌های لازم را از او دریافت کنید. از طریق مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید به راحتی تمام سوالات خود را بپرسید و هر اطلاعاتی که نیاز است را به دست آورید. از دید بسیاری از افراد، مشاوره حقوقی تلفنی بهترین راه برای حل مشکلات حقوقی است. البته فراموش نکنید که باید به دنبال کمک گرفتن از یک مجموعه حقوقی معتبر باشید تا کارشناسان ماهری با شما جلسه مشاوره حقوقی تلفنی برگزار کنند. (عدل‌نو، 1402)

مطلب سوم - مشاوره حقوقی حضوری

شاید با وجود راه‌های مختلف مشاوره حقوقی، کم تر کسی به مشاوره حقوقی حضوری فکر کند. از دید برخی افراد، مشاوره حقوقی حضوری چندان مزایایی ندارد. اما این چنین نیست. مشاوره حقوقی حضوری هنوز هم به عنوان بهترین راه برای برگزاری جلسات مشاوره شناخته می‌شود. اغلب دفتر خدمات حقوقی معتبر، خدمات حقوقی خود را به صورت حضوری ارائه می‌کنند. استفاده از این شیوه نیز در نوع خود مزیت‌هایی در مقایسه با دیگر روش‌های مشاوره حقوقی دارد.

با استفاده از مشاوره حقوقی حضوری شما می‌توانید به راحتی با کارشناسان ارتباط برقرار کنید و راحت تر به بیان مسائل و مشکلات خود بپردازید. ارتباط کلامی و حضوری تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت. زمانی که شما از بین روش‌های مشاوره حقوقی، مشاوره حضوری را انتخاب می‌کنید، مدارک شما با دقت بیشتری بررسی خواهد شد و کارشناس یا وکیل کمی بهتر خدمات حقوقی را به شما ارائه خواهد کرد. در

این روش، کارشناس یا وکیل می‌تواند با دقت، زمان و توجه بیشتری پرونده شما را بررسی کند و به مشکلات شما بپردازد. استفاده از این روش باعث خواهد شد شما و وکیل مربوطه از اصل موضوع گمراه نشوید. (عدلونو، 1402)

فصل سوم

آنچه دانشجویان دانشکده حقوق باید بدانند

شرکت در یک کلینیک حقوقی می تواند برجسته ترین تجربه یک دانشجو در دانشکده حقوق باشد. برخی از کارشناسان می گویند که دانشجویان حقوق با کار کردن با مشتریان بر روی طیف گسترده ای از مسائل حقوقی، ممکن است از تجربه بالینی با احساس وظیفه بیشتر و اعتقادات قوی در مورد وکیل بودن خارج شوند.

کریستین سرنیگلیا، دانشیار حقوق و مدیر آموزش بالینی و تجربی در پوهنهی حقوق دانشگاه استنتسون در فلوریدا، می گوید آموزش بالینی از حقوق مدنی نشأت گرفته و به آموزش دانشجویان برای رسیدگی به اختلافات حقوقی در جوامعی تبدیل شده است که مردم اغلب قادر به دسترسی به آن نیستند. وکلا او پیشنهاد می کند که این امر حرفه وکالت را بر آن داشته تا به نابرابری های سیستمی رسیدگی کند.

سرنیگلیا در مقاله خود نوشت: «اکنون، ما در دوران دیگری از جنبش های قانونی زندگی می کنیم و آموزش بالینی دوباره در خط مقدم درک این مسائل قرار دارد، زیرا پزشکان در میدان ملاقات با اعضای جامعه و شرکا هستند تا واقعاً مسائل قانونی را بیاموزند و به آنها پاسخ دهند.

مبحث اول - مشاوره در مورد کلینیک ها برای دانشجویان آینده حقوق

سرنیگلیا می گوید که دانشجویان آینده حقوق باید آموزش بالینی را به عنوان آموزش برای تبدیل شدن به یک وکیل بهتر در مفهوم عملی و به معنای گسترده تر مطالعه نابرابری ها در جامعه در نظر بگیرند. او می گوید: مؤسساتی که در برنامه های بالینی سرمایه گذاری می کنند احتمالاً توسط هر دو هدف تشویق می شوند و دانشجویان آینده نگر باید سؤالاتی بپرسند تا مشخص کنند که دانشکده حقوق و مؤسسه بزرگتر چگونه از مأموریت و برنامه های بالینی خود حمایت می کنند.

لیون پیشنهاد می کند که دانشجویان حقوق آینده با هیئت علمی اداره کننده کلینیک صحبت کنند تا ایده ای از انتظارات بدست آورند.

او می گوید: «دانش آموزان باید «قبل از ثبت نام تا جایی که ممکن است بازبینی کنند تا ایده ای بهتر از آنچه در حال ورود به آن هستند داشته باشند». سپس، وقتی وارد شدند، می گویم سعی کنید تا آنجا که می توانید یاد بگیرید. این واقعاً به شما فرصت خوبی می دهد تا قبل از اینکه مجوز وکالت را دریافت کنید، یاد بگیرید چگونه وکیل شوید. و قرار دادن در رزومه کاری همیشه عالی است».

کوریس توصیه می کند که وبسایت دانشکده حقوق را بخوانید، در مورد کلینیک ها و اساتید تحقیق کنید و از موتورهای جستجو برای یافتن کلینیک هایی استفاده کنید که روی مسائل مهم کار می کنند.

"وقتی به مدارسی رسیدید که در آنها پذیرفته شده اید یا در مورد آنها هیجان زده شدید، پیشنهاد می کنم با اساتید یا دانشجویانی که در کلینیک ها یا سایر ارتباطات هستند تماس بگیرید تا درباره نحوه کار کلینیک بیشتر بدانید." او می گوید. هنگامی که برای اولین بار درخواست می دهید، مراقب کلینیک ها باشید. هنگامی که دانشکده حقوق را شروع می کنید، از اطرافیان خود بپرسید، به خصوص مربیان، و از قبل به این فکر کنید که کدام کلینیک با اهداف شما مطابقت دارد (legal wish, 1402).

مطلب اول - نشانه های نقاط قوت، ضعف کلینیک حقوقی

سرنیگلیا می گوید: «یک برنامه بالینی قوی باید «اعضای هیئت علمی تمام وقت و اختصاصی داشته باشد که روی پرونده های واقعی و مسائل حقوقی کار کنند که هم در زمینه تدریس در فضای کلاس درس و هم در زمینه حقوقی مربوطه خود تمرین کنند».

چنین برنامه هایی معمولاً به دلیل کار خوبی که در جامعه انجام می دهند و اینکه چگونه به رشد دانشجویان کمک می کنند، در دانشکده های حقوق باعث افتخار هستند و اغلب به شدت توسط فارغ التحصیلان حمایت می شوند.

لیون می گوید که دانشجویان کلینیک معمولاً با کیفیت نوشتارشان و سایر معیارها ارزیابی می شوند، بنابراین ارزش این را دارد که بپرسیم چگونه با مشتریان ارتباط برقرار می کنند و آیا تکالیف را به موقع انجام می دهند. «یک کلینیک واقعاً یک شرکت حقوقی در مدرسه است. شما آنها را همانگونه ارزیابی می کنید که یک شرکت حقوقی خوب را ارزیابی می کنید: آیا آنها داده های خوبی را نگه می دارند، آیا آنها خدماتی را به جامعه ارائه می دهند، به چند نفر خدمات می دهند، آیا مردم در مورد آنها اطلاع دارند. آیا آنها معیارهای خوبی برای ارزیابی عملکرد دانش آموزان دارند؟»

وکالت دولتی و بودجه ناکافی داشته باشند، در حالی که یک کلینیک خوب از طرف های ثالث مانند شرکت ها و فارغ التحصیلان حمایت می شود.

سرنیگلیا می گوید: «برنامه های بالینی ضعیف ممکن است از حمایت نهادی یا اساتید تمام وقت یکسان برخوردار نباشند، یا نسبت دانشجویان به معلم بزرگتر باشد. بهترین عملکرد بین 5 تا 10 دانشجو در دوره کلینیک برای هر استاد است. در حالی که برخی از مدارس ممکن است بگویند این نوع ساختار کلاس درس گران است، این نظریه باید به چالش کشیده شود تا بدانیم موسسه در کجا سرمایه گذاری می کند».

Kuris توصیه می کند به دقت ببینید که یک کلینیک چقدر با شما و علایق و نیازهای شما مطابقت دارد.

او می گوید: «اغلب، دانش آموزان تلاش می کنند تا روی مسائل حقوقی اساسی درگیر، مانند نوع زمینه های حقوقی، تمرکز کنند. او توصیه می کند: «اما به مواردی مانند این که آیا مستقیماً یک به یک با مشتریان کار می کنید یا روی مسائل ساختاری، پروژه های تحقیقاتی یا سایر کارهای مرتبط با اهداف شغلی خود کار می کنید نیز فکر کنید».

اکثر مدارس کلینیک های متعددی را ارائه می دهند که هر کدام بر روی موضوع خاصی مانند قانون معاملات، حقوق شرکت ها، عدالت اجتماعی، مهاجرت، قانون کیفری، خشونت خانگی، محکومیت نادرست، حقوق بشر بین المللی یا قوانین مالیاتی تمرکز دارند.

به عنوان دانشجوی دانشکده حقوق هاروارد در ماساچوست، کوریس در کلینیک حقوق بین الملل حقوق بشر شرکت کرد و از سنگاپور و تایلند بازدید کرد تا روی مسائل آزادی بیان کار کند. او می گوید که تجربه بالینی، اگرچه ارزشمند است، به جای کمک مستقیم به پرونده های حقوقی، شامل تحقیق در مورد موضوعات گسترده تر می شود.

او می‌گوید: «این را با برخی از دوستانم مقایسه کنید که روی محکومیت‌های نادرست تجدیدنظرخواهی می‌کردند و با موکلان خود در زندان ملاقات می‌کردند» «پانزده سال بعد، آن‌ها هنوز با موکلی که به خروج از زندان کمک کرده‌اند در تماس هستند و این باعث تغییر هر دوی آنها شد. زندگی می‌کند» .
(legal wish, 1402)

فصل چهارم

مبحث اول - معرفی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات

دیدگاه جهانی پیرامون کلینیک حقوقی : سخن راست آنست که بسیاری از مردم حقوق را برابر قانون می‌پندارند، انبوهی از دانشمندان بر این باور بوده، رسالت خویش را فهم آن می‌دانند، و بر آنند که هر کس قانوندان تر، فاضل تر! اسفبار تر آنکه، نمی‌دانند بر این قانون، چگونه لباس اجرا بپوشانند. اگر روزی سر از محاکم در آورند، میان دانسته‌های خود و آنچه در محاکم عملاً جریان دارد، فاصله‌ای می‌بینند به فراخنای زمین و آسمان.

یکی از راهکارهایی که میتواند محصلین حقوق و شرعیات را از همان دوران خوش تحصیل یا واقعیاتی که کمتر در کتاب‌ها و صنف‌ها نوشته و گفته می‌شود آشنا سازد، کلینیک حقوقی و آموزش‌های حقوقی کلینیکی است.

دایر کردن کلینیک حقوقی و راه اندازی آموزش‌های کلینیکی در پوهنهی‌های حقوق و شرعیات پیامد‌های مثبت و شایان توجهی برای افراد و گروه‌های گوناگون دارد شماری از این نتایج پیدا و پنهان، که ضرورت تشکیل این نهاد را تبیین می‌کنند، بدین قرار است.

به رغم تجربه مثبت بسیاری از کشورها در استفاده از این نهاد کار آمد مثلاً از دهه 1960 در ایالات متحده آمریکا، در کشور ماساچوست در این خصوص وجود ندارد. فقط در این دهه اخیر نهادهای مانند (مساعدتهای حقوقی و انجمن وکلای مدافع) در کشور ایجاد شده که هر یک از این نهادها بر اساس وظایف قانونی خود صرفاً خدمات حقوقی به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌کنند، اما اینها فاقد تعریف و کارکرد آموزشی هستند؛ ولی کلینیک‌های حقوقی علاوه بر ارائه خدمات حقوقی کار آموزشی نیز دارند. کلینیک‌های حقوقی مراکزی اند که در آن محصلان پوهنهی‌های حقوق، شرعیات و یا مدارس دینی کشور به منظور کسب مهارت‌های مسلکی حقوقی و ارائه مساعدت‌های حقوقی تحت نظر وکیل مدافع (مساعد حقوقی) فعالیت می‌نمایند (فقره (7) ماده (4) مقرر مساعدت‌های حقوقی)

توجه پوهنتون هرات به کلینیک حقوقی و آموزشی پس از آن جلب شد که در سال 2008 میلادی برای اولین بار کلینیک حقوقی پوهنتون هرات به کمک مالی دفتر جامعه باز افغانستان (اواس آی) به اثر سعی و تلاش مسئولین پوهنهی‌های حقوق شرعیات و با همکاری خانم مارگرت مسؤل بخش گسترش کلینیک‌ها در آسیا به فعالیت آغاز نمود. این برنامه در ابتدا به صوت آزمایشی آغاز به فعالیت نمود که بعد از سپری کردن یک دوره موفق، تا به امروز مدت پنج سال است فعالیت می‌نماید و توسعه و انکشاف یافته است.

مبحث اول - تاریخچه و فعالیت‌های کلینیک حقوقی پوهنتون هرات :

کلینیک حقوقی پوهنتون هرات در سال 1387 به منظور ارتقاء دانش مسلکی و کسب مهارت‌های حقوقی عملی محصلان پوهنهی‌های شرعیات و حقوق با حمایت مالی مؤسسه Open Afghanistan Society (OSA) به عنوان اولین مرکز کلینیکی در سطح افغانستان در چارچوب پوهنهی‌های مذکور

ایجاد گردید. این کلینیک بعد از اخذ مجوز رسمی از سوی بورد مستقل مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا تا کنون در بخشهای آموزش مهارت‌های مسلکی سیستم اجراءات جزایی و مدنی " وکالت، پولیس، سارنوالی، محاکم، عدلیه و حقوق " برای محصلین پوهنحی‌های شرعیات و حقوق، ارائه مساعدت- های حقوقی رایگان برای اقشار بی بضاعت، زنان و اطفال و آگاهی دهی حقوقی عامه برای معلمین و متعلمین مکاتب هرات خدمات ارزنده‌ای را ارائه نموده که سالانه بیش از 300 تن محصلین، معلمین، متعلمین، افراد متضرر و بی بضاعت از این برنامه ها مستفید شده اند علاوه بر آن این کلینیک دارای یک صفحه فیس بوک تحت عنوانی " کلینیک حقوقی پوهنتون هرات " که تعداد زیاد از شهروندان از طریق این صفحه مشکلات حقوقی خویش را مرفوع میسازند.

از آنجائیکه تداوم فعالیت های کلینیکی مستلزم حمایت های مداوم ادارات ذیربط میباشد وزارت تحصیلات عالی با همکاری نهادهای بین المللی همایش ملی را جهت جستجوی راه حل برای چگونگی بقای این نهاد های حقوقی آموزشی را در تاریخ دهم دسمبر سال 2012 میلادی در شهر کابل برگزار نمود که کلینیک حقوقی پوهنتون هرات نیز از موضوعات مورد بحث همایش مذکور بود که در نتیجه آن اولین دستاوردهای قابل توجه کلینیک حقوقی پوهنتون که شامل به رسمیت شناخته شدن دروس عملی و نظری کلینیکی به عنوان بخشی از کاریکولم درسی پوهنحی های حقوق و شرعیات پوهنتون هرات و همچنان جذب بست های کردی برای نهاد مذکور می باشد به دست آمد.

اهداف اساسی این نهاد نظر به کارکرد های این اداره قرار ذیل است:

- بلند بردن سطح آگاهی، توانائی و مهارت تدریس محصلین.
- آگاه ساختن اقشار مختلف جامعه خصوصا طیف معلمین و متعلمین به حقوق اساسی آنها .
- آگاهی دهی حقوقی برای افراد مختلف جامعه در قسمت قوانین، مراجع قانونی حل مشکلات، معضلات و روند سیستم محاکماتی در نهادهای عدلی و قضایی کشور..
- داشتن یک جامعه ایده آل و عاری از هرنوع تبعیض و ظلم.
- دسترسی تمام افراد جامعه به محاکمه عادلانه و برخورداری از حقوق.
- ایجاد وحدت ملی و رفع هر نوع اختلاف و نزاع.
- تلاش در جهت ترویج [حاکمیت قانون و احترام به آن در جامعه.
- ارائه مساعدت‌های حقوقی رایگان برای اقشار بی بضاعت خصوصا زنان و اطفال
- ایجاد یک برنامه عملی، تحصیلی حقوقی، همسان با برنامه های درسی رشته های حقوق و شرعیات پوهنتون هرات برای محصلان جهت بالا بردن مهارت‌های مسلکی آنها آماده سازی محصلین برای ستاژ قضایی و حارنوالی.

نتیجه گیری

ایجاد کلینیک های حقوقی دانشگاهی به تدریج تبدیل به یک ضرورت خواهد شد که دیر یا زود هم به لحاظ کراکرد آموزشی و هم خدماتی آن ها مورد عنایت سیاست گذاران نظام آموزشی کشور های مختلف قرار خواهد گرفت؛ همان طور که در حال حاضر نیز در تعداد قابل توجهی از کشور ها (با تنوع در نوع نظام حقوقی؛ اقتصادی و سیاسی) نهاد مذکور ایجاد شده است. ایجاد این قبیل نهاد ها که در میان مدت می تواند کارکرد های ارائه خدمات تخصصی حقوقی (فرا تر از ارائه مشاوره حقوقی رایگان) را نیز عهده دار شوند، افزون بر اینکه یکی از راهکار های برقراری و توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت (حسب مورد) است، میتواند در راستای گذار به دانشگاه نسل سوم نیز مفید و موثر واقع شود.

یکی از چالش های فعلی نظام آموزشی حقوق که آسیب های آن به نظام قضایی و نظام اداری نیز سرایت کرده است، عدم مهارت عملی کافی دانش آموختگان رشته حقوق است؛ امری که موجب شده نهاد های ذیربط برای جبران آن دوره های کارآموزی یا عناوین مشابه را تدارک ببینند؛ نظیر کارآموزی وکالت، کارآموزی قضاوت. این امر بر ضرورت رفع خلا فراگیری مهارت در نظام آموزش آکادمیک حقوق تاکید دارد.

در وضعیت حاضر ضوابط خاصی در مورد ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی در دانشکده های حقوق در افغانستان تهیه و تدوین نشده است. با عنایت به مرجعیت وزارت تحصیلات، تحقیقات و فناوری در زمینه مقررات گذاری راجع به امور آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، اقتضا دارد ضوابط مذکور به نحو مناسب تدوین و به کلیه دانشگاه ها ابلاغ شود. در وضعیت فعلی، آموزش کلینیکی حقوق وارد نظام آموزشی حقوق در افغانستان نشده و به طور کلی، توجه چندانی به فراگیری مهارت عملی دانشجویان نشده است.

در گام نخست ضرورت دارد دو واحد اختیاری برای دانشجویان سا آخر دوره لیسانس و کارشناسی حقوق با عنوان آموزش کلینیک حقوقی طراحی و اجرا شود. البته این امر مستلزم تهیه درسنامه آموزشی لازم برای دانشجویان و توجیه اساتید و دانشجویان در خصوص کارکرد های مورد انتظار از طراحی دروس مذکور است. افزون بر این، ایجاد تمایل برای دو گروه مزبور مستلزم طراحی بسته های تشویقی برای دانشجویان و اساتید فعال در کلینیک ها است.

باری، با عنایت به نوپدید بودن کلینیک های حقوقی، هر گونه اقدام جهت ایجاد آن باید با عنایت لازم به اقتضانات و الزامات پیشینی ایجاد نهاد مذکور از حیث مالی، اداری، آموزشی و فرهنگی باشد. از میان موارد فوق، اهمیت روش های تامین منابع مالی پایدار مورد نیاز برای ایجاد و تداوم فعالیت کلینیک های حقوقی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. گرچه ضرورت دارد اهتمام لازم برای جلب مشارکت داوطلبان واجد شرایط جهت همکاری با کلینیک و اخذ کمک ها و تسهیلات مراجع دولتی و غیردولتی (اعم از داخلی و بین المللی) صورت پذیرد.

بی تردید، دانشگاه های افغانستان در وضعیت فعلی به تنهایی از عهده تامین بار مالی ناشی از ایجاد کلینیک های حقوقی بر نمی آیند. استفاده از اعتبارات سایر دستگاه های دولتی که ناظر بر آموزش حقوق برای اقشار خاص می باشد تدارک روش ها و برنامه های لازم برای جذب کمک های مالی سایر نهاد ها و اشخاص یک ضرورت اجتناب ناپذیر است؛ ضمن اینکه ایده توسعه فعالیت کلینیک ها میتواند در تامین بخش قابل توجهی از هزینه های این نهاد در بلند مدت کار ساز باشد. با وجود این در مراحل اولیه ایجاد کلینیک های حقوقی، سطح فعالیت های آن ها قاعدهتاً باید محدود با ارائه مشاوره شفاهی و در صورت امکان، ارائه مشاوره مکتوب حقوقی باشد و توسعه فعالیت ها بر اساس برنامه زمانی از قبل تعیین شده و با حصول اطمینان از وجود الزامات مربوط به هر مرحله صورت پذیرد.

پیشنهادهات

در خاتمه، کلینیک های حقوقی نقش حیاتی در ارتقای دسترسی به عدالت و تضمین اینکه همه افراد، صرف نظر از شرایط مالی شان، فرصت درخواست کمک حقوقی و حمایت از حقوق خود را دارند، ایفا می کنند. با ارائه خدمات حقوقی رایگان یا کم هزینه، این کلینیک ها به عنوان راه نجات برای جوامع به حاشیه رانده و محروم عمل می کنند و به آنها کمک می کنند تا با اطمینان و توانمندی پیچیدگی های سیستم حقوقی را طی کنند. علاوه بر این، کلینیک های حقوقی به عنوان زمینه های آموزشی ارزشمند برای وکلای آینده عمل می کنند و احساس مسئولیت اجتماعی و تعهد به خدمات عمومی را در آنها القا می کنند. علیرغم مواجهه با چالش هایی مانند منابع محدود و محدودیت های مالی، کلینیک های حقوقی همچنان به تأثیر عمیقی در پرورش جامعه عادلانه تر و عادلانه تر می پردازند. فداکاری آنها برای خدمت به جامعه نمونه این اصل اساسی است که دسترسی به عدالت یک حق اساسی بشر است که باید در دسترس همگان باشد.

فهرست منابع

- 1 : <https://adldano.net/> (1402, 9 12). Retrieved from
- 2 *wikipedia*. (1402, 8 12). Retrieved from www.wikipedia.org
- 3 تنگستانی، م. ق. (1400). *کلینیک های حقوقی دانشگاهی از چپستی و چرایی تا چگونگی تحقق و فعالیت*. کابل: مقاله پژوهشی.
- 4 تنگستانی، علی. «کلینیک های حقوقی دانشگاهی؛ از چپستی و چرایی تا چگونگی» فصلنامه تحقیقات حقوقی.
- 5 نوری، سید محمود. «کلینیک حقوقی دانشگاهی؛ چپستی و چرایی» فصلنامه حقوق بشر، دانشگاه مفید.